



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2016.0000241359

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1021736-21.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CARLOS EDUARDO SANCHEZ FUZARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BEATRIZ GUGLIELMINETTI FUZARO (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO GODOY (Presidente) e CHRISTINE SANTINI.

São Paulo, 12 de abril de 2016

FRANCISCO LOUREIRO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível nº 1021736.21.2014.8.26.0114

Comarca: CAMPINAS

Juiz: LUIZ ANTONIO ALVES TORRANO

Apelante: CARLOS EDUARDO SANCHEZ FUZARO

Apelada: FLÁVIA GUGLIELMINETTI

VOTO Nº 29.087

AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA VIAGEM AO EXTERIOR – Réu, pai da filha da autora, recusou-se a autorizar a emissão de passaporte e obtenção de visto para a menor, bem como sua viagem ao exterior com a mãe – Ação julgada procedente – Insurgência do requerido – Demandante que noticiou em contrarrazões já ter efetuado a viagem pretendida – Recurso prejudicado por perda do objeto.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 102/104 dos autos, que julgou procedente a ação de suprimento judicial do consentimento paterno para viagem ao exterior ajuizada por FLÁVIA GUGLIELMINETTI em face de CARLOS EDUARDO SANCHEZ FUZARO, para o fim de suprir o consentimento do requerido para a emissão de passaporte da filha do casal, obtenção de visto consular, bem como para a realização de viagem aos Estados Unidos, na companhia da autora, por período único e não superior a quinze dias, ficando tal autorização válida pelo prazo de seis meses.

Fê-lo a r. sentença, basicamente sob o argumento de que a recusa do réu em conceder as autorizações mencionadas é infundada, pois não há sérios indícios de que a mãe fugiria com a menor



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

para a França, além do que a doença degenerativa que acomete a criança não a impede de fazer uma viagem de lazer.

O recorrente alega, preliminarmente, incompetência do Juízo de família para o julgamento da causa.

No mérito, aduz, em síntese, que a medida postulada na inicial não poderia ter sido deferida, pois a autora planeja fugir com a filha do casal para a França, tanto que colocou a casa à venda e se recusa a receber citação na ação de regulamentação de visitas por ele proposta.

Afirma o apelante ter sido injustamente acusado da prática de abuso sexual contra a filha, tanto que o feito foi arquivado, e que a mãe incorre em atos de alienação parental.

Sustenta que a menor tem doença degenerativa recém-descoberta (distrofia miotrófica), e que a viagem pode comprometer seu estado de saúde, lembrando ainda que a autorização pretendida nesta demanda já fora indeferida na ação de destituição do poder familiar em que litigam as partes.

Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls. 110/126, pede o provimento de seu recurso.

O apelo foi contrariado (fls. 131/132).

A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 139 dos autos, considerando prejudicado o recurso.

É o relatório.

O recurso se encontra prejudicado por perda



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

superveniente de objeto.

A autora propôs a presente demanda visando a obter o suprimento do consentimento do réu, pai de sua filha, a fim de que fosse emitido passaporte e obtido visto consular para a menor, e pudesse com ela viajar aos Estados Unidos.

A sentença julgou procedente a demanda, deferindo os pleitos formulados, e após a interposição do recurso de apelação, a demandante noticiou nas contrarrazões recursais que foi à Disney com a filha entre os dias 27 de agosto e 09 de setembro de 2015.

A realização da pretendida viagem exterior acarretou a perda do objeto do recurso. Não há como discutir as questões ventiladas pelo recorrente em seu apelo após consumada a viagem aos Estados Unidos que pretendia evitar.

Diante do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o recurso por perda superveniente do objeto.

FRANCISCO LOUREIRO

Relator